"Tu plata de vuelta por ley, sin rogarle al comercio"

1. PROBLEMA JURÍDICO, DERECHOS Y LEGISLACIÓN

Abandono de reclamos digitales por barreras de forma y plazo

En Colombia se procesan más de **370 millones de compras digitales al año** (CCCE), pero cuando un comercio no entrega el pedido, envía un producto defectuoso, realiza un cobro doble o una aerolínea sobrevende un vuelo, el consumidor choca con excusas ilegales (*"solo damos bono"*, *"reclámele a la transportadora"*, *"en promoción no hay garantía"*). Pagar un abogado cuesta entre $400.000 y $800.000 COP, dejando desprotegidas las compras cotidianas.

- **Derechos Constitucionales y DD. HH.: Art. 78 C.P.** (protección al consumidor y patrimonio familiar), **Art. 229 C.P.** (acceso efectivo a la justicia) y Directrices ONU de Protección al Consumidor (Res. A/RES/70/186).
- **Ley 1480 de 2011: Art. 51** (Reversión de pago), **Art. 47** (Retracto en 5 días hábiles, prohibiendo imponer bonos), **Arts. 7, 8 y 43** (Garantía obligatoria e ineficacia de pleno derecho de cláusulas que la nieguen en descuentos) y **Art. 50 lit. h** (responsabilidad directa de entrega).
- **Decreto 587 de 2016 (Cap. 51 Dec. 1074/2015):** Si el comprador notifica en **5 días hábiles** (Art. 2.2.2.51.4), el **banco emisor o pasarela (PSE/Nequi/Tarjeta) está obligado a devolver el 100% del dinero en máximo 15 días hábiles** (Art. 2.2.2.51.5).
- **RAC 3 Aerocivil:** Reembolso del 100% del tiquete + **30% de compensación obligatoria** en sobreventa o cancelación atribuible a la aerolínea.

2. PÚBLICO OBJETIVO Y SOLUCIÓN LEGALTECH

¿A quién afecta y cómo lo resuelve ReversoYa?

Público objetivo directo (B2C): Colombianos de 18 a 55 años (estratos 2 al 5) que compran por internet, Instagram, WhatsApp o aerolíneas usando **PSE, Nequi, Daviplata o tarjetas** y sufren pérdidas entre $80.000 y $4.000.000 COP que hoy no reclaman por desconocer el término de 5 días hábiles ante su banco.

Público aliado (B2B): Pasarelas de pago (Wompi, Bold, Mercado Pago) y comercios formales que buscan conciliar automáticamente antes de enfrentar demandas verbales sumarias (Art. 58 Ley 1480) o multas de la SIC de hasta **2.000 SMLMV** (Art. 61).

La Solución: Inspirada en el flujo guiado de *Symplifica*, **ReversoYa** reemplaza la jerga procesal por una calculadora interactiva que no se limita a pedirle el favor al vendedor: **activa la obligación legal del banco emisor (Decreto 587 de 2016)** para que debite los fondos del comercio incumplido y los abone en la cuenta del ciudadano en máximo 15 días hábiles, o radique la demanda jurisdiccional ante la SIC (Art. 24 CGP) si ya vencieron los 5 días iniciales.

3. FLUJO DEL USUARIO EN 4 PANTALLAS INTERACTIVAS (DISEÑO EN STITCH)

Pantalla 1: Escáner y Plazo 5d
El usuario elige la causal (no entrega, defecto/retracto, cobro doble o vuelo RAC 3), ingresa monto, medio de pago (PSE/Nequi/Tarjeta) y valida su ventana de 5 días hábiles.

Pantalla 2: Detector de Excusas
Escanea el chat de WhatsApp del vendedor, marca como nulas las excusas ilegales (bono obligatorio, culpa a transportadora, sin garantía en promo) y sella pruebas con SHA-256 (Ley 527/1999).

Pantalla 3: Semáforo y 3 Oficios
Emite el dictamen de viabilidad y genera 3 documentos con los requisitos taxativos del Art. 2.2.2.51.3 Dec. 1074/2015: Orden al Banco, Notificación al Comercio y Demanda SIC.

Pantalla 4: Reloj de 15 Días
Ejecuta la radicación simultánea y activa el cronómetro de 15 días hábiles bancarios. Si el banco no abona al día 15, dispara queja automática ante Superfinanciera.

4. PROPUESTA DE VALOR Y BENCHMARK EN COLOMBIA

¿Qué existe hoy en el país y por qué ReversoYa es diferente?

Alternativa en Colombia	Limitación actual para el ciudadano	Ventaja de ReversoYa
SIC Facilita / Demanda SIC	Solo incluye comercios registrados voluntariamente o exige redactar demanda técnica.	Vincula directamente al **banco/PSE** y cubre tiendas de Instagram/WhatsApp.
Formularios de Bancos	Tratan todo como "fraude de tarjeta" y rechazan reclamos por no entrega o PSE.	Invoca el **Art. 2.2.2.51.3 Dec. 1074/2015** que prohíbe al banco rechazar PSE/débito.
Apps de Derecho de Petición	Solo envían una carta al comercio incumplido, quien simplemente no devuelve el dinero.	**Triple radicación:** ordena el contracargo forzoso al emisor financiero en 15 días.

5. MODELO DE NEGOCIO ÉTICO Y ESCALABLE

¿Cómo genera ingresos sin cobrar porcentajes abusivos?

- **1. Nivel Freemium ($0 COP — Impacto Social):** Escáner de viabilidad, detector de cláusulas abusivas y descarga manual de los 3 oficios sin costo para garantizar el acceso constitucional a la justicia.
- **2. Micro-pago por Radicación Triple ($19.900 COP / caso):** Tarifa plana única (0% de comisión sobre el dinero recuperado y 95% más barato que un abogado) que automatiza el envío certificado con estampa de tiempo NTP/SHA-256 a Comercio + Banco/PSE + SIC y monitorea los 15 días hábiles.
- **3. SaaS B2B para Pasarelas y Comercios ($290.000 – $1.200.000 COP/mes):** API de autogestión de retractos y garantías que previene multas de la SIC (hasta 2.000 SMLMV) y reduce costos de contracargos bancarios.